

1504425-82.2021.8.26.0576

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Apropriação indébita

Magistrado: Carolina Marchiori Bueno Cocenzo

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/07/2022

... um antecedente pelo crime de roubo majorado (proc. nº 001407-09.2007 - fls. 126/127), assim, aplico a pena base acima do mínimo legal, atingindo-se 07 meses de detenção, 11 dias-multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 07 meses. Tendo em vista que o réu é reincidente pelo crime de uso de documento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

3ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1504425-82.2021.8.26.0576 - 2021/001076

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Apropriação indébita

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2183193/2021 -

DEL.POL.CEDRAL, 18914415 - DEL.POL.CEDRAL, 538/21/406 - DEL.POL.CEDRAL, 2183193 -

DEL.POL.CEDRAL

Indiciado:

PAULO ALEXANDRE ALVES

Artigo da Denúncia:

art. 306 do CTB, e art. 28 da Lei 11343/06

Aos 12 de julho de 2022, às 14:00h, na sala de audiências da 3ª Vara Criminal do Foro de São José do Rio Preto, Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dra. Carolina Marchiori Bueno Cocenzo, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Dr. José Heitor dos Santos. Presente o acusado PAULO ALEXANDRE ALVES, acompanhado de Defensora Pública Dra. Jaqueline Marcelle Alves Amaral. Presentes ainda a testemunha Raphael Marmo Tavares de Oliveira. Pelas partes houve a desistência da testemunha Pedro da Silva, o que foi homologado pela MM. Juíza. A seguir foram colhidos os depoimento da testemunha e o réu interrogado, tendo a MM. Juíza declarado encerrada a instrução processual, passando-se aos debates. Em seguida, dada a palavra às partes, foram feitas manifestações gravadas no sistema audiovisual. Em seguida, pela MM. Juíza foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. PAULO ALEXANDRE ALVES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 306 da Lei nº 9503/97 (CTB), e artigo 28 da Lei 11.343/06, na forma do art. 69,

todos do Código Penal, porque no dia 04 de julho de 2021, durante a noite, na Av. Irineu Bolque, 875, Jd. Santa Suzana II, Cedral, Comarca de São José do Rio Preto/SP, o acusado conduziu veículo automotor, em via pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o acusado trazia consigo duas porções de crack, com peso de 0,13g (cf. p.14/16), para consumo pessoal, droga sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A denúncia teve por base Inquérito Policial, sendo recebida às fls. 82. O réu Paulo Alexandre Alves foi intimado a fls. 87, apresentando resposta à acusação às fls. 92, a qual foi apreciada às fls. 93/94. A folha de antecedentes foi juntada (fls. 31/43 e 49/61 e 113/125). Nesta audiência foram ouvidos as testemunhas e o réu interrogado. Em debates orais o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A defesa, por seu turno, a aplicação da atenuante da confissão e demais benesses legais. É o relatório. DECIDO. A ação penal é procedente. A materialidade do fato está comprovada pelo Inquérito Policial, pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), pelo auto de exibição/apreensão (fls. 05), pela fotografia (fls. 07), pelo laudo de exame toxicológico (fls. 09/12), pelo laudo de exame-químico toxicológico (fls. 14/16), pelos demais documentos juntados aos autos, bem como pela prova oral produzida. A autoria, outrossim, é certa. Na fase policial, a testemunha comum Raphael Marmo Tavares de Oliveira, policial militar, disse que no dia dos fatos estava realizando patrulhamento preventivo ostensivo quando no local dos fatos avistou dois indivíduos em uma motocicleta, sendo que o piloto dirigia sua motocicleta aparentemente embriagado, motivo pelo qual foi dada voz de parada ao condutor do monociclo. Ao dar voz de parada para o motociclista o mesmo chegou a derrubar sua moto, sendo que durante entrevista, ficou constatado que o autor apresentava sinais clássicos de embriaguez como fala pastosa, forte odor etílico, dificuldade na fala e falta de coordenação motora. Sendo assim foi realizada busca pessoal em ambos ocupantes da motocicleta, ocasião em que foram localizadas duas pedras de crack com o piloto da moto, o qual declarou que tinha feito ingestão de bebidas alcoólicas na tarde daquele dia, relatando ainda que era usuário de crack. Diante dos fatos os ocupantes da motocicleta foram apresentados na unidade policial para as devidas formalidades legais, sendo então colhida uma amostra de sangue para exame de dosagem alcoólica, sendo a droga apreendida. Não houve apreensão do veículo (fls. 17). Em juízo, a testemunha comum Raphael Marmo Tavares de Oliveira, policial militar, disse que estava em patrulhamento quando avistou Paulo com a moto caída ao solo, tentando levantar a moto. Ele estava visivelmente embriagado e trazia droga para consumo próprio. Na fase policial, a testemunha comum Pedro da Silva, disse que conhece o réu há 8 meses. No dia dos fatos encontrou com ele em um bar, ocasião em que ele lhe convidou para ir até a cidade de São José do Rio Preto-SP em outro bar. Por volta das 16:00 horas foram para Rio Preto, onde fizeram a ingestão de bebidas alcoólicas. Quando estavam retornando, a noite para Cedral, ao adentrarem na cidade foram abordados por uma viatura da Polícia Militar, que constatou que Paulo estava embriagado e também foram localizadas duas pedras de crack em sua posse. Esclareceu que realmente haviam consumido cerveja, porém apesar de também ser usuário de crack, não sabia que o autor estava portando o entorpecente e que nada de ilícito foi encontrada em sua posse. Ao ser indagado Pedro relatou que a droga localizada com Paulo era de propriedade dele e que não iriam usar a droga juntos. Esclareceu, por fim, que no momento da abordagem, Paulo acabou caindo sozinho com a motocicleta devido ao estado em que se encontrava (fls. 18). Na fase policial, o réu Paulo Alexandre Alves disse que no dia dos fatos estava na oficina de um amigo tomando cerveja, quando um rapaz até então desconhecido que posteriormente descobriu que chamava-se Pedro, chegou ao local e pediu para o declarante levá-lo até o distrito de Engenheiro Schmidt e em troca ele lhe daria R\$ 30,00 para colocar em combustível. Levou Pedro até o local solicitado, onde ele pediu que o declarante ficasse lhe aguardando que logo retornaria. Passados cerca de 20 minutos Pedro voltou, ocasião em que retornaram para a cidade de Cedral. Quando já estavam chegando nesta cidade, foram abordados por policiais militares, que ao realizarem busca pessoal em ambos, localizaram duas pedras de crack em poder do interrogado. Ao ser indagado pelos policiais o declarante relatou que havia

feito a ingestão de bebidas alcoólicas e relatou ainda que era usuário de crack. Foram conduzidos até a Delegacia, onde foi registrado o Boletim de Ocorrência e ele autorizou que fosse retirada uma amostra de seu sangue para exame de alcoolemia, sendo a motocicleta liberada para um amigo seu (fls. 19/20). Em juízo, o réu Paulo Alexandre Alves disse que infelizmente é verdade, tinha bebido e portava droga para uso. No caso, o depoimento das testemunhas e a confissão do réu deixam evidenciada a presença dos elementos objetivos e subjetivos do tipo penal em questão. Demonstrado, pois, que o réu conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (Exame sangue juntado a fls. 10). Além disso, o réu trazia duas porções de crack consigo para consumo pessoal. O depoimento dos policiais e a confissão do acusado confirmam os fatos narrados na denúncia. Assim, satisfatoriamente provadas a materialidade e a autoria, a condenação é medida que se impõe. Passo a dosar a pena. Do crime de embriaguez conduzindo veículo automotor. A pena-base tem por referência o preceito secundário do art. 306, do CTB, cuja previsão mínima é de 06 meses de detenção, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. A culpabilidade é a própria do crime. Havendo circunstância verificada nos autos a demonstrar maior grau de reprovabilidade da conduta, tendo em vista que o réu possui um antecedente pelo crime de roubo majorado (proc. nº 001407-09.2007 - fls. 126/127), assim, aplico a pena base acima do mínimo legal, atingindo-se 07 meses de detenção, 11 dias-multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 07 meses. Tendo em vista que o réu é reincidente pelo crime de uso de documento falso (proc. nº 5488-12.2014 - fls. 127), elevo sua pena em 1/6, atingindo-se 08 meses e 05 dias de detenção e 12 dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, levando em consideração a situação econômica do réu, em conformidade com o artigo 60 do Código Penal, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 08 meses. A reincidência prepondera sobre a confissão. Não há causas de aumento ou diminuição da pena. Não existindo outras circunstâncias modificadoras da pena, fixo-a no patamar acima definido. Não há que se falar em substituição da pena corporal por penas alternativas diante dos maus antecedentes e da reincidência, do réu. Pelo mesmo motivo, inviável a concessão do sursis. Contudo, considerando o requerimento do membro do Ministério Público e o fato de o réu não ter se envolvido em outro delito após os fatos, fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena. Do crime de posse de drogas para consumo pessoal: As penas para o crime em questão estão fixadas no artigo 28 da Lei 11.343/2006, quais sejam, advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e medida educativa. O réu é reincidente e confesso. Assim, fixo a pena de ADVERTÊNCIA SOBRE OS EFEITOS DAS DROGAS, com fundamento no artigo 28 da Lei 11.343/2006. As penas deverão ser somadas (art. 69). Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu PAULO ALEXANDRE ALVES, como incurso ao artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 08 meses e 05 dias de detenção, em regime inicial aberto, 12 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 08 meses e como incurso no art. 28 da Lei 11.343/06, À PENA DE ADVERTÊNCIA SOBRE OS EFEITOS DAS DROGAS, todos c.c. art. 69 do CP. Tendo em vista que respondeu ao presente processo solto, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade em relação a estes autos. Transitada em julgado, expeça-se mandado de prisão, observando-se o regime fixado. Fica autorizada a destruição das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, a rigor do art. 72 da Lei 11.343/06 (com a redação dada pela Lei 12.961/14), oficiando-se. Oficie-se ao Juízo da Vara das Execuções para fiscalização do cumprimento e a declaração de extinção da pena de suspensão do direito de dirigir. Custas do processo pelo réu, observando-se o art. 12 da Lei 1060/50 (Lei da Assistência Judiciária). Nesta oportunidade o sentenciado renunciou ao recurso. Publicada em audiência, registre-se, saindo os presentes intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Paulo Cecílio Junior, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CERTIDÃO: CERTIFICO e DOU FÉ QUE AS PARTES PRESENTES NESTE ATO TOMARAM CIÊNCIA DE TODO O TEOR DESTE TERMO DE AUDIÊNCIA, NO QUAL CONSTARÁ A ASSINATURA DIGITAL DO MM. JUIZ.